

주의 요구 / 통보

1. 제 목 : 지방자치단체 대부요율 적용 부적정
2. 소관부점 : 강원지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산 관리 업무의 조정 및 총괄, 내규 관리 및 업무 개선 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제14조 제1항에 따르면 국유재산의 연간 대부료는 해당 재산가액에 1천분의 50이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 예외적으로 같은 항 제1호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 [표 17]과 같이 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 17] 국유재산법 시행령 제29조에 따른 대부료율

구 분	원 칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
목 적	-	경작/목축	주거	행정 목적	공무원 후생	사회복지/종교단체 등	소상공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부료율*	5%	1%	2%	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

* 모든 대부료율은 정해진 기준 “이상”으로 규정

따라서, 지방자치단체가 해당 지방자치단체의 행정목적 수행을 위해 국유재산을 대부받는 경우에는 세칙 제14조 제1항 제8호에 따라 재산가액에 1천분의 25이상의 요율을 곱하여 대부료를 산출하여 부과하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 강원지역본부에서 관리중인 국유재산 중 지방자치단체와 체결한 대부계약 현황을 점검한 결과

2011. 12. 28. ○○시로부터 인수한 ‘강원도 ○○시 ○○○동 XXX-X’ (잡종지, 3,000㎡) 소재 국유재산의 경우 2017. 9. 6. ○○시와 대부계약을 체결¹⁾하였는데 ○○시는 해당 국유재산을 작물 연구를 위한 ‘장미시범포’ 부지로 사용하려던 것으로 그 실질적 사용목적이 ‘행정목적 수행’에 해당하여 재산가액의 1천분의 25를 적용한 대부료를 산출했어야 하는데도, 사용목적은 ‘경작용’으로 하고 재산가액의 1천분의 10을 적용하여 정당 대부료보다 적은 대부료로 대부계약을 체결하는 등

[표 18]과 같이 지방자치단체와 대부계약을 체결하면서 적정 대부요율보다 낮은 요율을 적용한 사례가 총 7건 확인되었으며, 이에 따라 연간대부료 총 2,919천 원을 적게 받은 것으로 확인되었다.

1) 2012. 9. 17. 대부계약 체결 후 2012. 1. 27. 및 2017. 9. 6. 대부 갱신계약 체결

[표 18] 지방자치단체 대부요율 적용 부적정 명세

(단위 : %, 천 원)

구 분	소재지	피대부자	적용 대부료		정당 대부료		차액 (A-B)
			요율	금액(A)	요율	금액(B)	

“기재 생략”

한편, 12개 지역본부에서 관리중인 국유재산 중 지방자치단체와 체결한 대부계약의 대부요율 적용 현황을 점검²⁾한 결과 [표 19]와 같이 경작용(1%) 또는 주거용(2%)에 해당하는 대부요율 적용 사례가 총 50건 확인되었는데

농업연구센터, 작물시범포 또는 양묘장 부지로 사용하는 경우로서 그 실질적 목적은 농업 육성, 녹지조성 등 ‘행정목적 수행’임에도 불구하고 ‘경작용’으로 잘못 판단하여 1천분의 10의 대부요율을 적용한 사례와

지방자치단체가 도시환경정비를 위해 국유지 위에 소재하는 사인 소유의 폐가 또는 구옥을 매입한 경우³⁾로서 그 실질적 목적은 도시 환경정비 및 정주여건 개선 등 ‘행정목적 수행’임에도 불구하고 ‘주거용’으로 잘못 판단하여 1천분의 20의 대부요율을 적용한 사례 등이 발생하고 있었다.

2) 2021. 3. 31. 기준 통합보고서(BI) 상 ‘대부계약현황’에서 추출한 대부계약 중 고객구분이 “지자체”인 경우를 점검

3) 지방자치단체가 도시환경정비를 목적으로 국유지 위에 소재하는 사인 소유의 폐가 또는 구옥을 매입한 후 리모델링 또는 재건축하여 마을공방 또는 주민쉼터로 제공

[표 19] 지방자치단체 대부요율 적용 현황

(단위 : 천 원)

지역 본부	합계		경작용(1%)		주거용(2%)		행정(2.5%)		기타(5%)	
	건수	대부료	건수	대부료	건수	대부료	건수	대부료	건수	대부료

“기재 생략”

* 영리목적의 경우 지방자치단체에 대해서도 5% 대부요율을 적용

따라서, 국유재산 관리 업무를 총괄하는 국유재산기획처에서는 총괄청 질의회신⁴⁾ 내용 등을 바탕으로 각 지역본부에서 지방자치단체와 체결한 대부계약의 대부요율 적정성을 점검하고 대부료를 과소 부과하는 사례가 없도록 일관된 업무처리 기준을 통보할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 지방자치단체가 사용하는 국유재산에 대하여 적정한 대부요율을 적용하여 대부계약을 체결하겠다고 답변하였다.

4) 국유재산법상 경작용 대부요율에 대해 1%의 저율로 규정한 취지는 농작물 재배가 통상 생산성이 낮음에 따라 영세 소작농을 지원하기 위한데 있음(국유재산정책과-198, 2015. 1. 28.)

‘주거용’은 실질적으로 주거의 목적으로 상주하고 있는 것을 의미하며, (이하 생략) (국유재산과-1719, 2011. 5. 26.)

국유재산기획처에서는 관련 업무매뉴얼 등을 마련하고 재산관리 담당자 교육을 실시하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 강원지역본부 본부장은 향후 지방자치단체와 대부계약 체결하는 경우 실질적 사용목적과 다르게 대부요율을 적용하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

② 국유재산기획처장은 지방자치단체와 체결한 대부계약의 대부요율 적정성을 점검하고 향후 대부요율을 잘못 적용하는 사례가 없도록 각 지역본부에 업무처리 기준을 통보하시기 바랍니다.(통보)